ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA)

APPLE INC.
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE macOS

Para usar en sistemas de Apple

LEE DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE (LA "LICENCIA") ANTES DE UTILIZAR EL SOFTWARE DE APPLE. EL USO DEL SOFTWARE DE APPLE SE INTERPRETARÁ COMO UN HECHO INEQUÍVOCO DE QUE ACEPTAS LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA. SI NO ACEPTAS LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, NO INSTALES NI USES EL SOFTWARE DE APPLE Y, SI VISUALIZAS LAS OPCIONES "ACEPTO" O "NO ACEPTO" RELACIONADAS CON LOS TÉRMINOS, HAZ CLIC EN "NO ACEPTO". EN EL SUPUESTO CASO DE QUE EL SOFTWARE DE APPLE ESTÉ INCLUIDO EN UN PRODUCTO DE HARDWARE QUE HAYAS ADQUIRIDO Y DE QUE NO ACEPTES LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, DEBERÁS DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE/SOFTWARE DURANTE EL PERIODO DE DEVOLUCIÓN ESTABLECIDO AL APPLE STORE O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE LO ADQUIRISTE Y SOLICITAR UN REEMBOLSO DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE APPLE QUE ESTÁ DISPONIBLE EN https://www.apple.com/mx/legal/sales-support/. DEBERÁS DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE/SOFTWARE PARA PODER SOLICITAR UN REEMBOLSO.

ESTA LICENCIA INCLUYE UN SUPLEMENTO JURISDICCIONAL QUE SE APLICA A DETERMINADOS PAÍSES O REGIONES. LOS TÉRMINOS DEL SUPLEMENTO JURISDICCIONAL ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DE ESTA LICENCIA. EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA INCONSISTENCIA ENTRE EL SUPLEMENTO JURISDICCIONAL Y OTROS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, EL SUPLEMENTO JURISDICCIONAL TENDRÁ PRIORIDAD.

NOTA IMPORTANTE: En la medida en que este software pueda usarse para reproducir, modificar, publicar o distribuir materiales, la Licencia solo te autoriza a reproducir, modificar, publicar y distribuir materiales sin derechos de autor, materiales de los que seas el titular de los derechos de autor o materiales para cuya reproducción, modificación, publicación y distribución cuentes con la autorización o el permiso legal correspondientes. En caso de desconocer si tienes derecho a copiar, modificar, publicar o distribuir algún material, consulta a un asesor jurídico.

1. General.
A. Apple Inc. ("Apple") te concede (no vende) una licencia para el uso del software de Apple (incluido el código de la ROM de arranque), el software de terceros, la documentación, las interfaces, los contenidos, los tipos de letra y todos los datos que acompañen a esta Licencia (el "Software Original de Apple"), que pueda ser actualizado o reemplazado por mejoras de funcionalidades, actualizaciones de software, respuestas de seguridad, archivos del sistema o software de restauración del sistema proporcionado por Apple para tu computadora Apple o dispositivo periférico compatible (los "Cambios del Software de Apple"), tanto si están preinstalados en el hardware de Apple, como si están en almacenamiento interno, en medios extraíbles, en el disco, en la memoria de solo lectura o en cualquier otro soporte o en cualquier otra forma (el Software Original de Apple y los Cambios del Software de Apple se denominan de forma conjunta como el "Software de Apple"), para su uso únicamente conforme a los términos de esta Licencia. Apple y/o los licenciantes de Apple conservan la propiedad del Software de Apple como tal y se reservan todos los derechos que no se te hayan concedido de forma expresa. Aceptas que los términos de la presente Licencia se aplicarán a cualquier producto de software o app de Apple que pueda estar preinstalado en tu hardware de Apple, a menos que este producto incluya una licencia propia, en cuyo caso aceptas que los términos de esta licencia regirán el uso que hagas de este producto.

B. Apple puede, a su entera discreción, desarrollar en el futuro Cambios del Software de Apple. Los Cambios del Software de Apple, en caso de desarrollarse, no tienen por qué incluir necesariamente todas las funcionalidades de software o nuevas funcionalidades que Apple publique para los modelos nuevos u otros modelos de computadoras Apple. Los términos de esta Licencia regirán los Cambios del Software de Apple proporcionados por Apple, a menos que estos Cambios del Software de Apple vayan acompañados de una licencia independiente, en cuyo caso regirán los términos de esta licencia.

C. Los derechos de titularidad y de propiedad intelectual de cualquiera de los contenidos que se muestran en el Software de Apple o a los que se accede a través de este pertenecen a los propietarios del contenido correspondiente. Este contenido puede estar protegido por las leyes y los tratados vigentes en materia de propiedad intelectual y de derechos de autor, y queda sujeto a los términos de uso del tercero que suministra el contenido. A

menos que se establezca lo contrario en el presente documento, esta Licencia no te concede ningún derecho para el uso de este contenido ni garantiza que el contenido siga estando disponible para su uso. Tienes prohibido volver a publicar, retransmitir o reproducir cualquier imagen a la que se haya accedido a través de News o Mapas como archivo independiente.

2. Usos permitidos y restricciones de la Licencia.
A. Licencia de Software de Apple preinstalada y de una sola copia. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y a menos que hayas obtenido el Software de Apple en el Mac App Store, a través de una descarga automática o bajo una licencia por volumen, mantenimiento u otro tipo de acuerdo escrito por Apple, se te concede una licencia limitada no exclusiva para instalar, usar y ejecutar una (1) copia del Software de Apple en una única computadora Apple en cualquier momento. Por ejemplo, estos términos de licencia de una sola copia se aplicarán a tu caso si adquiriste hardware de Apple con el Software de Apple preinstalado.

B. Licencia del Mac App Store. Si obtuviste una licencia para el Software de Apple del Mac App Store o a través de una descarga automática, de acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y según lo permitido por las Normas de uso de servicios y contenidos establecidas en los Términos y condiciones de los servicios de contenido multimedia de Apple (https://www.apple.com/mx/legal/internet-services/itunes/mx/terms.html) (“Normas de Uso”), se te concede una licencia limitada, intransferible y no exclusiva:

(i) para descargar, instalar, usar y ejecutar para uso personal y no comercial, una (1) copia del Software de Apple directamente en cada computadora Apple compatible (“Computadora Mac”) que tengas o controles;

(ii) si actúas en calidad de empresa comercial o institución educativa, para descargar, instalar, usar y ejecutar una (1) copia del Software de Apple para que se use de la siguiente manera: (a) por una sola persona en cada Computadora Mac que tengas o controles, o (b) por varias personas en una única Computadora Mac compartida que tengas o controles. Por ejemplo, un solo miembro del personal puede usar el Software de Apple en la Computadora Mac de escritorio y la laptop Mac del personal, o varios estudiantes pueden usar consecutivamente el Software de Apple en una sola Computadora Mac que se encuentra un centro de recursos o una biblioteca; y

(iii) excepto que se disponga lo contrario mediante un contrato escrito, firmado o emitido por un representante autorizado de Apple, para instalar, usar y ejecutar hasta dos (2) copias o instancias adicionales del Software de Apple, o cualquier versión anterior del sistema operativo macOS u OS X o una versión posterior del Software de Apple, dentro de entornos virtuales de sistemas operativos en cada computadora Apple que poseas o controles y que ya esté ejecutado el Software de Apple, con los siguientes fines: (a) desarrollo de software; (b) comprobación del software durante su desarrollo; (c) uso de macOS Server; o (d) uso personal y no comercial.

Con excepción de lo permitido expresamente en la Sección 3, el derecho establecido en la Sección 2B(iii) anterior no te permite usar las copias o instancias virtualizadas del Software de Apple en relación con servicios de oficina, tiempo compartido, uso compartido de terminales, servicios de retransmisión u otros tipos de servicios similares. Excepto en las instancias expresamente permitidas en la presente Sección 2B, no deberás usar el Software de Apple para ejecutar cualquier software de sistema operativo de Apple, incluidos iOS, iPadOS, watchOS o tvOS, en entornos de sistemas operativos virtuales en Computadoras Mac.

C. Licencia por volumen o mantenimiento. Si obtuviste el Software de Apple mediante un programa de licencias por volumen o mantenimiento de Apple, los términos de tu licencia por volumen o mantenimiento determinarán la cantidad de copias del Software de Apple que puedes descargar, instalar, usar y ejecutar en computadoras Apple que tengas o controles. Excepto en los casos convenidos por escrito por Apple, todos los demás términos y condiciones de esta Licencia deben aplicarse al uso del Software de Apple obtenido bajo una licencia por volumen o mantenimiento.

D. Requisitos del sistema; cuenta de Apple. Ten en cuenta que el Software de Apple solo es compatible con hardware de Apple que cumpla los requisitos del sistema especificados conforme a las indicaciones de Apple. Asimismo, el uso y el acceso a determinadas funcionalidades del Software de Apple y de determinados Servicios (tal y como se definen en la Sección 6) pueden exigir que solicites una combinación única de nombre de usuario y contraseña, que recibe el nombre de cuenta de Apple.

E. Tipos de letra. De conformidad con los términos y condiciones de esta Licencia, puedes utilizar los tipos de letra incluidos con el Software de Apple para visualizar e imprimir el contenido durante la ejecución del Software de Apple; no obstante, solo se permitirá la inserción de tipos de letra en el contenido si las restricciones de inserción del tipo de

letra en cuestión lo permiten. Pueden consultarse estas restricciones en el panel Catálogo Tipográfico/Vista previa/ Mostrar información del tipo de letra.

F. Voces; Subtítulos en Vivo. De conformidad con los términos y condiciones de esta Licencia, puedes hacer lo siguiente: (i) usar las voces del sistema incluidas en el Software de Apple ("Voces del Sistema") (1) mientras ejecutas el Software de Apple y (2) crear tu propio contenido y proyectos originales para uso personal, no comercial; (ii) usar los Subtítulos en Vivo generados automáticamente en el dispositivo en tiempo real por el Software de Apple ("Subtítulos en Vivo"), ya sea que se generen durante una llamada de FaceTime o de otro modo, solo para uso personal y no comercial; y (iii) usar la funcionalidad Voz Personal para crear una voz en el dispositivo similar a la tuya ("Voz Personal") con tu propia voz para uso personal y no comercial. Esta Licencia no permite ninguna otra creación o uso de las Voces del Sistema, los Subtítulos en Vivo o la Voz Personal, incluidos, entre otros, el uso, la reproducción, la exhibición, la ejecución, la grabación, la publicación o la redistribución de cualquiera de las Voces del Sistema, los Subtítulos en Vivo o la Voz Personal en un contexto lucrativo, sin ánimo de lucro, de reparto público o comercial.

G. Funcionalidades y compatibilidad de la app Fotos. Es posible que la app Fotos del Software de Apple (la "App Fotos") no sea compatible con algunos formatos de video y fotos. El uso de algunas de las funcionalidades de la App Fotos dependerá de las funcionalidades de tu cámara. La sincronización de fotos con la App Fotos y con cualquier servicio de Apple o de terceros puede ocasionar la pérdida de datos. Los temas, la música y los gráficos de las presentaciones de dispositivas incluidas en la App Fotos son exclusivamente para uso personal y no está permitido el uso comercial de las presentaciones de diapositivas creadas con la App Fotos. No puedes usar, extraer o distribuir, para fines comerciales o diferentes, de forma separada, ninguna fotografía, imagen, gráfico, elemento visual, audio, video o recurso similar (los "Materiales Digitales") proporcionados como parte de la App Fotos o incluidos en esta, ni usar de alguna otra manera los Materiales Digitales fuera del contexto de su uso predefinido como parte de la App Fotos.

H. Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché.
1. En la medida en la que Apple y/o sus filiales pongan a tu disposición determinado software y/o contenido para almacenamiento de contenido en caché (por ejemplo, contenido aplicable del Mac App Store) (el "Contenido Elegible de Apple"), determinadas funcionalidades del Software de Apple (las "Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché") podrán descargar y almacenar automáticamente en la caché local este Contenido Elegible de Apple en tu computadora Apple que ejecute el Software de Apple (para propósitos de esta sección, la computadora Apple se denominará "Mac de Almacenamiento en Caché"). **Al usar las Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché del Software de Apple, aceptas que Apple descargue y almacene en caché el Contenido Elegible de Apple en tu Mac de Almacenamiento en Caché.** Puedes desactivar las Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché del Software de Apple de tu Mac de Almacenamiento en Caché en cualquier momento desde Configuración del Sistema > Compartir.

2. Las Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché del Software de Apple se deben usar solo en una Mac de Almacenamiento en Caché de tu propiedad o bajo tu control, y solo con el propósito de facilitar el envío del Contenido Elegible de Apple a los usuarios finales autorizados de tu hogar, empresa u organización. Comprendes que es posible que estos usuarios deban autenticarse individualmente con Apple antes de recibir el Contenido Elegible de Apple, y que el envío del Contenido Elegible de Apple a través del uso de tu Mac de Almacenamiento en Caché no modificará los términos según los cuales tú o tus usuarios finales reciben este Contenido Elegible de Apple.

3. Reconoces y aceptas que todo el uso del Contenido Elegible de Apple está sujeto a los términos de licencia aplicables que rijan el tipo de Contenido Elegible de Apple que se almacene en caché. Estos términos pueden incluir, entre otros, los Términos y condiciones de los servicios de contenido multimedia de Apple, los Términos y condiciones de iCloud, el Contrato del profesor de iTunes U, el Contrato de licencia de software de iTunes U y/o los términos aplicables que acompañan al software que se está descargando, a menos que la descarga estuviera acompañada de su propio contrato de licencia, en cuyo caso se aplicará ese. Puedes consultar una lista de los contratos de licencia de software (SLA) de Apple en el siguiente enlace: https://www.apple.com/mx/legal/sla/. Reconoces y aceptas que el uso de las Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché, así como el almacenamiento del Contenido Elegible de Apple en tu Mac de Almacenamiento en Caché no te transfiere ningún derecho adicional a los que te proporcionan los términos de licencia aplicables del Contenido Elegible de Apple, y que no constituye una concesión, renuncia u otra limitación de ninguno de los derechos de Apple o de los otros propietarios de los derechos de autor del Contenido Elegible de Apple.

4. No tienes autorización para implementar tu Mac de Almacenamiento en Caché junto con las Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché en una red que no sea de tu propiedad o que no esté bajo tu control (o de la

que no tengas autorización legal para usar con dichos fines), ni para permitir el acceso al Contenido Elegible de Apple por parte de usuarios finales que estén fuera de tu hogar, empresa u organización. Aceptas usar las Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché solo para tu propio uso personal y no comercial o para uso interno dentro de tu empresa u organización, y solo de la forma permitida expresamente en este documento. No puedes brindar un servicio a terceros que se integre o aproveche los servicios o la información proporcionada por las Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché, o que use las Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché en cualquier forma.

5. Mediante la activación de las Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché del Software de Apple, aceptas que Apple almacene, supervise y proteja el Contenido Elegible de Apple en tu Mac de Almacenamiento en Caché, y pueda recopilar y usar información técnica sobre tu Mac de Almacenamiento en Caché y las redes relacionadas, incluidos, entre otros, identificadores de hardware y direcciones IP, con los fines especificados. Aceptas no desactivar, interrumpir, hackear, eludir o interferir de otra forma con los mecanismos de autenticación, almacenamiento y verificación de Apple, las firmas digitales, la administración de derechos digitales u otros mecanismos de seguridad implementados por el Software de Apple, los servicios, el Contenido Elegible de Apple u otras tecnologías o software de Apple, ni permitir que otras personas lo hagan.

6. Apple se reserva el derecho a dejar de ofrecer el Contenido Elegible de Apple para su almacenamiento en caché en tu Mac de Almacenamiento en Caché (por ejemplo, es posible que un contenido que hayas almacenado previamente en la caché no esté disponible más adelante) y eliminar cualquier Contenido Elegible de Apple almacenado en caché de cualquiera de tus Computadoras Mac de Almacenamiento en Caché en cualquier momento y a su entera discreción; además, Apple no será responsable frente a ti en tal caso. Comprendes que es posible que el almacenamiento en caché del Contenido Elegible de Apple no esté disponible en todos los países o regiones. Puedes eliminar el Contenido Elegible de Apple que tengas almacenado en caché y desactivar las Funcionalidades de Almacenamiento de Contenido en Caché en cualquier momento.

I. Conexiones de escritorio remoto. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia, cuando te conectes de forma remota desde otra computadora u otro dispositivo electrónico (un "Dispositivo") a una computadora Apple con el Software de Apple (a efectos de esta sección, una computadora Apple se denominará en adelante "Mac Doméstica"), ya sea mediante la funcionalidad de pantalla compartida o por cualquier otro medio:

> (i) solo un (1) Dispositivo podrá conectarse de forma remota en cualquier momento, ya sea directa o indirectamente, para controlar la sesión de escritorio gráfico del Software de Apple que se está ejecutando y mostrando en la Mac Doméstica; y
>
> (ii) un número razonable de Dispositivos podrá conectarse de forma remota al mismo tiempo con el único fin de observar simultáneamente la misma sesión de escritorio gráfico del Software de Apple que se está ejecutando y mostrando en la Mac Doméstica, siempre y cuando no controlen el Software de Apple de ningún modo; pero
>
> (iii) solo un (1) Dispositivo Apple podrá conectarse de forma remota en cualquier momento, ya sea directa o indirectamente, para controlar una sesión de escritorio gráfico independiente del Software de Apple que sea distinta de la que se está ejecutando y mostrando en la Mac Doméstica, y esta conexión solo podrá realizarse mediante la funcionalidad de pantalla compartida del Software de Apple.

Excepto en los casos expresamente permitidos en esta Sección 2I o en la Sección 3, o salvo que Apple autorice lo contrario, te comprometes a no usar el Software de Apple, ni ninguna de sus funcionalidades, en relación con servicios de tipo oficina de servicios, tiempo compartido, terminal compartido o similares, tanto si estos servicios se proporcionan dentro de tu organización como a terceros.

J. Otras restricciones de uso. Los derechos que se establecen en esta Licencia no te permiten instalar, usar ni ejecutar el Software de Apple en ninguna computadora que no sea de marca Apple, y te comprometes a no hacerlo ni a permitírselo a otras personas. Te comprometes a no eliminar, ocultar o alterar ninguno de los avisos relacionados con los derechos de propiedad (incluidos los avisos de marca registrada y derechos de autor) que puedan estar adjuntos o incluidos en el Software de Apple. Excepto que los términos de esta Licencia permitan otra cosa o que Apple autorice lo contrario: (i) solo un usuario puede usar el Software de Apple en cualquier momento, y (ii) no puedes hacer que el Software de Apple esté disponible a través de una red, donde varias computadoras podrían ejecutarlo o usarlo a la vez. Con excepción de lo expresamente permitido en la Sección 3, no puedes rentar, arrendar, prestar, vender, redistribuir ni sublicenciar el Software de Apple.

K. Copia de respaldo. Puedes hacer una copia del Software de Apple (excepto del código de la ROM de arranque y cualquier otro firmware de Apple que esté integrado o incluido de otro modo en hardware de Apple) en formato legible por computadora únicamente a efectos de respaldo, siempre y cuando esta contenga toda la información relativa a derechos de autor u otros datos relativos a la propiedad, contenida en el original. El código de la ROM de arranque y el firmware de Apple se proporcionan únicamente para su uso en hardware de Apple; no cuentas con autorización para copiar, modificar o redistribuir, parcialmente o en su totalidad, el código de la ROM de arranque o el firmware de Apple.

L. Migración del software existente. Si usas el Asistente de Configuración/Migración para transferir software de una computadora Apple a otra computadora Apple, recuerda que es posible que quede prohibido el uso continuado de la copia original del software una vez transferida una copia a otra computadora, a menos que ya dispongas de una copia concedida con licencia de este software para ambas computadoras. Se recomienda consultar los contratos de licencia de software pertinentes para obtener información acerca de los términos y condiciones aplicables. Es posible que ciertos servicios o software de terceros no sean compatibles con este Software de Apple y que la instalación de este Software de Apple afecte la disponibilidad y funcionalidad del software o los servicios de terceros.

M. Código abierto. Algunos componentes del Software de Apple, y los programas de código abierto de terceros incluidos en este, están disponibles (o pueden estarlo) en el sitio web Open Source de Apple (en inglés): (https://www.opensource.apple.com/) (denominados de forma conjunta "Componentes de Código Abierto"). Estos Componentes de Código Abierto solo pueden modificarse o reemplazarse con las siguientes condiciones: (i) que se use el Software de Apple modificado resultante, en lugar del Software de Apple sin modificar, en computadoras Apple que poseas o controles, siempre y cuando cada una de estas computadoras Apple disponga de una copia con la debida licencia del Software de Apple y, además, (ii) que cumplas con los términos de esta Licencia y cualesquiera otros términos de licencia aplicables que rijan el uso de los Componentes de Código Abierto. Apple no tiene la obligación de proporcionar actualizaciones, mantenimiento, garantía, servicio técnico u otro tipo de soporte ni servicios para el Software de Apple modificado resultante. Reconoces explícitamente que si el fallo o daño ocurrido en el hardware de Apple es resultado de la modificación de los Componentes de Código Abierto o del Software de Apple, este fallo o daño está excluido de los términos de la garantía del hardware de Apple.

N. Prohibición de ingeniería inversa. No podrás (y te comprometes a no hacerlo ni a permitírselo a otras personas) copiar (excepto en los casos expresamente permitidos en esta Licencia o en las Normas de Uso si son aplicables a tu caso), descompilar, someter a ingeniería inversa, desensamblar, intentar obtener el código fuente o los datos entrenados, desencriptar, modificar o crear productos derivados del Software de Apple o de cualquier servicio proporcionado por el Software de Apple o por cualquiera de sus componentes (excepto en la medida en la que la legislación aplicable prohíba cualquiera de las restricciones anteriores o en la medida en la que lo permitan los términos de licencia de los Componentes de Código Abierto que podrían incluirse con el Software de Apple). Además, aceptas no desactivar, manipular ni interferir con ninguno de los indicadores de audio, visuales u otros indicadores del Software de Apple o del hardware de marca Apple proporcionados por Apple para indicar que se está produciendo una grabación de video, micrófono, pantalla o cámara.

O. Cumplimiento de la legislación. Te comprometes a usar los Servicios y el Software de Apple (tal como se definen en la Sección 6 de este documento) de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables, incluidas las leyes locales del país o la región en que residas o en que se descarguen y usen los Servicios y el Software de Apple. Además, aceptas no usar los Servicios y el Software de Apple para generar contenido artificial (incluido, por ejemplo, contenido artificial explícito o sexual) de ninguna manera que esté prohibida por la ley aplicable. Es posible que las funcionalidades de los Servicios y el Software de Apple no estén disponibles en todos los idiomas o las regiones y algunas funcionalidades pueden variar según la región. Algunas funcionalidades o algún contenido de los Servicios y el Software de Apple podrían estar sujetos a términos o restricciones adicionales. Se requiere una conexión a Internet para algunas funcionalidades de los Servicios y el Software de Apple.

P. Software de terceros. Como parte del paquete del Software de Apple, Apple proporcionó, y puede proporcionar en forma de mejora, actualización o complemento del Software de Apple, acceso a ciertos servicios o software de terceros para comodidad de los usuarios. En la medida en que el Software de Apple contenga o proporcione acceso a software o servicios de terceros, Apple no tiene obligación explícita ni implícita de ofrecer ningún soporte técnico o de otro tipo para este software o estos servicios. Comunícate con el distribuidor o fabricante de software adecuado, o bien con el proveedor del servicio pertinente, para obtener soporte técnico y servicio de atención al cliente en relación con el software, los servicios y/o los productos de este distribuidor, fabricante o proveedor.

Q. Cambios del Software de Apple. El Software de Apple comprobará periódicamente con Apple los Cambios del Software de Apple. Si hay un cambio disponible, el cambio podrá descargarse e instalarse automáticamente en la computadora y, si corresponde, en los dispositivos periféricos. **Al usar el Software de Apple aceptas que Apple descargue e instale Cambios del Software de Apple en tu computadora y tus dispositivos periféricos.** Puedes desactivar las actualizaciones automáticas del sistema operativo y las mejoras de seguridad en segundo plano en cualquier momento. Para ello, debes ajustar la configuración que se encuentra en Configuración del Sistema. Para obtener más información, consulta el Manual de uso de tu computadora.

R. Caracteres del sistema. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia, puedes usar los caracteres Genmoji y Memoji incluidos o creados con el Software de Apple (los "Caracteres del Sistema"): (i) mientras ejecutas el Software de Apple y (ii) para crear tu propio contenido original y proyectos para tu uso personal y no comercial. Esta Licencia no permite ningún otro uso de los Caracteres del Sistema, incluido, entre otros, el uso, la reproducción, la exhibición, la ejecución, la grabación, la publicación o la redistribución de cualquiera de los Caracteres del Sistema en un contexto lucrativo, sin ánimo de lucro, de reparto público o comercial.

3. Arrendamiento para servicios permitidos de desarrolladores.
A. Arrendamiento. Puedes arrendar o subarrendar una versión con licencia válida del Software de Apple en su totalidad a una persona u organización (cada una, un "Arrendatario") siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones, excepto que se disponga lo contrario mediante un contrato escrito, firmado o emitido por un representante autorizado de Apple:

(i) el Software de Apple arrendado debe usarse con el único fin de proporcionar Servicios Permitidos de Desarrolladores y cada Arrendatario debe revisar y aceptar los términos de esta Licencia;

(ii) cada periodo de arrendamiento debe ser por un periodo mínimo de veinticuatro (24) horas consecutivas;

(iii) durante el periodo de arrendamiento, el Arrendatario (Usuario Final) debe tener el uso y control únicos y exclusivos del Software de Apple y del hardware de Apple en el que esté instalado, excepto que tú, como la parte arrendadora del Software de Apple (el "Arrendador"), puedas proporcionar soporte administrativo para el Software de Apple; y

(iv) antes de usar el Software de Apple, el Arrendatario (Usuario Final) debe revisar y aceptar los términos de esta Licencia y los términos aplicables a cualquier software preinstalado en el Software de Apple, incluido, entre otros, el software de desarrollador Xcode de Apple y cualquier otro software de Apple o de terceros.

A efectos de esta Sección 3: (A) "Arrendatario (Usuario Final)" se refiere a un Arrendatario que es el usuario final que usa en última instancia el Software de Apple arrendado únicamente para Servicios Permitidos de Desarrolladores; y (B) "Servicios Permitidos de Desarrolladores" se refiere a los servicios de integración continua, incluidos, entre otros, el desarrollo de software, la creación de software desde la fuente, las pruebas automatizadas durante el desarrollo de software y la ejecución de las herramientas de desarrollador necesarias para apoyar estas actividades. Cada Arrendador debe dar aviso previo a Apple antes de arrendar o subarrendar el Software de Apple conforme a esta Sección 3 a través de Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subarrendamiento. Un Arrendatario puede subarrendar el Software de Apple de acuerdo con esta Sección 3, siempre y cuando este Arrendatario cumpla con todos los términos de esta Sección 3. Un Arrendatario que subarriende el Software de Apple (quien también se considerará un Arrendador según esta Sección 3) debe renunciar completamente al uso y control exclusivo del Software de Apple y el hardware de Apple en el que esté instalado durante el periodo de arrendamiento.

C. Cumplimiento. Como Arrendador, serás responsable de lo siguiente: (i) garantizar que cada Arrendatario cumpla los requisitos de esta Sección 3; (ii) garantizar que cada Arrendatario acepte todos los términos de licencia aplicables; y (iii) ayudar a Apple a hacerlos cumplir. Si un Arrendatario incumple esta Licencia u otros términos de licencia de Apple aplicables, sus derechos de uso del Software de Apple quedarán automáticamente anulados y aceptas interrumpir inmediatamente el uso del Software de Apple por parte de este Arrendatario en cuanto descubras este incumplimiento o cuando Apple te lo notifique por escrito.

D. Virtualización. Para cada copia del Software de Apple sujeta a un contrato de arrendamiento en virtud de esta Sección 3, el Arrendador o el Arrendatario (pero no ambos) pueden instalar, usar y ejecutar copias o instancias adicionales del Software de Apple dentro de entornos virtuales de sistemas operativos de conformidad con la Sección

2B(iii), siempre que el Arrendador solo pueda virtualizar una única instancia o copia del Software de Apple como herramienta de aprovisionamiento con el fin de proporcionar al Arrendatario acceso y uso del Software de Apple en virtud de esta Sección 3.

E. Configuración del sistema. Si eres el Arrendatario, reconoces que el Software de Apple puede haber sido configurado previamente por el Arrendador que te arrienda el Software de Apple, incluida la selección de la configuración de Análisis, Localización y otras funcionalidades relacionadas con la seguridad, la privacidad y la recopilación de datos. Reconoces y aceptas que Apple no es responsable de la configuración del Software de Apple por parte del Arrendador.

4. Transmisión.
A. Si adquiriste hardware de Apple con el Software de Apple preinstalado, o si adquiriste tu licencia del Software de Apple mediante el Mac App Store o a través de una actualización de software, puedes transmitir tus derechos incluidos en esta Licencia sobre el Software de Apple (en su formato original tal como fue proporcionado por Apple) de forma permanente y una sola vez, siempre y cuando ocurra lo siguiente: (i) transmitas el Software de Apple junto con tu hardware de Apple; (ii) transmitas la totalidad del Software de Apple, incluidos todos los componentes y esta Licencia; (iii) no conserves ninguna copia, total o parcial, del Software de Apple, incluidas las copias almacenadas en una computadora o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento; y (iv) la otra parte lea y acepte los términos y condiciones de esta Licencia. A efectos de esta Licencia, si Apple proporciona una actualización del Software de Apple (por ejemplo, de la versión 10.14 a la 10.14.1), esta actualización se considerará parte del Software de Apple y no podrá transmitirse por separado de la versión previa a la actualización del Software de Apple.

B. No puedes transmitir ningún Software de Apple que haya sido modificado o reemplazado en virtud de la Sección 2M anterior. Todos los componentes del Software de Apple se proporcionaron como parte de una unidad y, por tanto, no deberán separarse de esta unidad ni distribuirse como apps independientes. Es posible que el Software de Apple suministrado con un determinado producto de hardware de Apple no pueda ejecutarse en otros modelos de hardware de Apple.

C. Cualquier copia del Software de Apple que Apple proporcione para fines promocionales, de evaluación, de diagnóstico o de restauración solo podrá usarse para dichos fines y no podrá revenderse ni transmitirse.

D. Apple puede ceder la totalidad o parte de esta Licencia o cualquier derecho u obligación en virtud del presente a cualquier filial o subsidiaria de Apple en cualquier momento y sin previo aviso.

5. Consentimiento para el uso de datos. Ciertas funcionalidades, como Análisis, Localización, Siri, Dictado y Spotlight, pueden requerir información de tu computadora para poder proporcionar sus respectivas funciones. Al activar o usar estas funcionalidades, se te proporcionarán detalles sobre qué información se envía a Apple y cómo se puede usar. Para obtener más información, visita https://www.apple.com/mx/privacy/. En todo momento, el tratamiento de tus datos personales se ajustará a la Política de privacidad de Apple, que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.apple.com/mx/legal/privacy/.

6. Software de Apple, servicios y materiales de terceros.
A. General. El Software de Apple puede permitir el acceso a iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mapas y News de Apple, así como a otros servicios y sitios web de Apple y de terceros (de forma colectiva e individual, los “Servicios”). Para poder usar estos Servicios, se requiere acceso a Internet. Asimismo, el uso de ciertos Servicios puede requerir una Cuenta de Apple, puede requerir la aceptación de otros términos y puede estar sujeto al pago de tarifas adicionales. El uso de este software junto con una Cuenta de Apple u otros Servicios de Apple se interpretará como un hecho inequívoco de que aceptas los términos de servicio aplicables, como los Términos y condiciones de los servicios de contenido multimedia de Apple más recientes del país o la región desde el que accedes a dichos Servicios, que puedes consultar en https://www.apple.com/mx/legal/internet-services/itunes/mx/terms.html.

B. Si te inscribes en iCloud, podrás acceder directamente desde el Software de Apple a determinadas funcionalidades de iCloud, como iCloud Drive, Álbumes Compartidos y Encontrar. Reconoces y aceptas que el uso de iCloud y estas funcionalidades está sujeto a los términos y condiciones más recientes del servicio de iCloud, que puedes consultar en https://www.apple.com/mx/legal/internet-services/icloud/la/terms.html.

C. Contenido de la app News. El uso que hagas del contenido al que accedes por la app News se limita únicamente a un uso personal y no comercial; no se te transfiere ningún derecho de propiedad en el contenido y se excluye de forma

explícita, sin limitarse a ellos, todo derecho para uso comercial o promocional en este contenido.

D. Mapas. El servicio de mapas y las funcionalidades del Software de Apple ("Mapas"), incluida la cobertura de datos del mapa, pueden variar de una región a otra. Cuando actives o uses Mapas, se proporcionarán detalles sobre la información que se envía a Apple y cómo se puede usar esta información. Reconoces y aceptas que tu uso de Mapas está sujeto a los términos y condiciones más recientes del servicio de Mapas, a los que puedes acceder y consultar en la barra lateral de la app Mapas.

E. Inteligencia Artificial. Los Dispositivos, el Software y los Servicios de Apple también pueden brindarte acceso a funcionalidades de inteligencia artificial (en conjunto, "Inteligencia Artificial"). La Inteligencia Artificial puede cometer errores. A veces, las fuentes que usa la Inteligencia Artificial pueden no ser fiables, pertinentes o precisas, y a veces la Inteligencia Artificial puede darte información incorrecta. Al responder, la Inteligencia Artificial puede usar información que encuentre en Internet. Los resultados pueden parecer convincentes, pero también pueden estar incompletos o ser inexactos o inapropiados. Siempre usa tu criterio y comprueba la información que obtienes de la Inteligencia Artificial antes de tomar decisiones o medidas prácticas. Aceptas que eres responsable de evaluar si cualquier resultado es completo, preciso y apropiado para tu caso de uso, lo que incluye la necesidad de revisión humana. La Inteligencia Artificial no está diseñada ni pensada para dar asesoramiento profesional, ni para servir de fundamento en la toma de decisiones sobre salud, finanzas, temas legales o comerciales u otras actividades de alto riesgo. No debes usar los resultados de la Inteligencia Artificial para estos fines sin someterlos a revisión humana. Cualquier resultado sobre esos temas se proporciona solo con fines informativos y no sustituye el asesoramiento de un profesional calificado. Reconoces y aceptas que tú, y no Apple, eres responsable del uso que hagas de los resultados generados por la Inteligencia Artificial en función de tus indicaciones, de la forma en que respondas a ellos y de cualquier acción que realices en relación con ellos. No puedes acceder a la Inteligencia Artificial, usarla, enviarle indicaciones ni permitir que otros accedan a ella, la usen o le envíen indicaciones de ninguna manera que pueda: (i) explotar, dañar o amenazar con dañar a niños, lo que incluye la creación, distribución o promoción de material de abuso sexual infantil; (ii) promover o permitir la violencia por cualquier motivo; (iii) fomentar el uso ilegal o imprudente de armas u objetos peligrosos; (iv) facilitar, promover o idealizar cualquier forma de suicidio o autolesión; (v) engañar o confundir a otros, lo que incluye actividades relacionadas con el plagio, la deshonestidad académica, las estafas, el fraude, la suplantación de identidad, el software malicioso y la difusión de información errónea o desinformación; (vi) clasificar a las personas en función de datos biométricos para inferir atributos confidenciales; (vii) evaluar o clasificar a las personas en función del comportamiento social o rasgos personales que conduzcan a un trato perjudicial o desfavorable, ya sea en un contexto no relacionado con los datos originales o que sea injustificado o desproporcionado; (viii) participar en la evaluación del riesgo de que una persona cometa un delito, o para uso oficial en relación con la aplicación de la ley o la justicia penal; (ix) buscar hacer un uso indebido, poner en riesgo, interrumpir u obtener acceso no autorizado a redes, sistemas o servicios de otra entidad (incluida Apple); (x) eludir cualquier política de seguridad, medidas de protección o restricciones dentro de cualquier Software o Servicio de Apple; (xi) eliminar marcas de agua u otras credenciales de contenido destinadas a identificar los derechos de propiedad intelectual o etiquetar contenido como generado por IA; o (xii) usar resultados generados a partir de capacidades y funcionalidades de Inteligencia Artificial para entrenar, ajustar o mejorar otro modelo de inteligencia artificial. Tú conservas todo derecho, título e interés, incluidos los derechos de propiedad intelectual, que tienes sobre las indicaciones que le envías a la Inteligencia Artificial. Con sujeción a los derechos preexistentes de Apple o de terceros, Apple no reclama la propiedad de ningún resultado que recibas de la Inteligencia Artificial. Deberás determinar por tu cuenta los derechos, incluidos los derechos de propiedad intelectual, que tienes sobre los resultados y su uso teniendo en cuenta tus casos de uso y las leyes de las jurisdicciones pertinentes. Es posible que los resultados que obtengas de la Inteligencia Artificial no sean exclusivos para ti. Otras personas pueden enviar indicaciones similares a las tuyas y podrían obtener el mismo resultado, un resultado similar o un resultado diferente.

F. Reconoces que, al usar cualquiera de los Servicios y el Software de Apple, podrás encontrar contenido que podría considerarse ofensivo, indecente o censurable, y en el que podría, o no, identificarse la existencia de lenguaje explícito, y que los resultados de las búsquedas o de Apple Intelligence o la visualización de una URL concreta pueden generar automática e involuntariamente enlaces o referencias a material censurable o es posible que no representen las opiniones de Apple. No obstante, aceptas usar los Servicios y el Software de Apple bajo tu responsabilidad, y aceptas que Apple, sus filiales, agentes, directores o licenciantes no serán responsables frente a ti del contenido que pueda considerarse ofensivo, indecente o censurable.

G. Es posible que determinados Servicios y Software de Apple muestren, incluyan o pongan a tu disposición contenidos, datos, información, apps o materiales de terceros (los "Materiales de Terceros") o proporcionen enlaces a sitios web de terceros. Si usas los Servicios y el Software de Apple, reconoces y aceptas que Apple no es responsable de examinar o evaluar el contenido, la exactitud, la integridad, la vigencia, la validez, el cumplimiento de los derechos

de autor, la legalidad, la decencia, la calidad o cualquier otro aspecto de dichos sitios web o Materiales de Terceros. Apple, sus representantes, filiales y subsidiarias no garantizan ni asumen ninguna responsabilidad ante ti ni ante ninguna otra persona a causa de los Servicios de terceros, Materiales de terceros o sitios web de terceros, ni tampoco por ningún otro material, producto o servicio de terceros. Los Materiales de terceros y los enlaces a otros sitios web se ofrecen solo para tu comodidad.

H. Ni Apple ni ninguno de sus proveedores de contenido garantizan la disponibilidad, la exactitud, la integridad, la confiabilidad ni el carácter oportuno de la información bursátil, los datos de ubicación, la información de salud o cualquier otro tipo de datos que muestran los Servicios y el Software de Apple. Los datos financieros que se muestran en cualquier Servicio y Software de Apple están destinados a fines exclusivamente informativos, por lo que no deben considerarse una base fiable para realizar inversiones. Antes de realizar cualquier tipo de transacción de valores basada en la información obtenida a través de los Servicios y el Software de Apple, se recomienda consultar a un asesor financiero profesional que esté legalmente capacitado para ofrecer asesoría financiera en tu país o región. Los datos de ubicación proporcionados por cualquiera de los Servicios y el Software de Apple, incluido el servicio Mapas de Apple, se proporcionan únicamente con fines básicos de navegación y/o planificación, por lo que no deben considerarse como una fuente de información fiable en aquellas situaciones en las que se requiera información de ubicación precisa o en las que la obtención de información errónea, inexacta, diferida o incompleta pueda ocasionar muertes, lesiones o daños a la propiedad o al medio ambiente. Aceptas que los resultados que recibas del servicio Mapas pueden diferir de las condiciones actuales de la carretera o el terreno debido a factores que pueden afectar a la precisión de los datos de Mapas, como, entre otros, las condiciones meteorológicas, de la carretera y del tráfico, así como acontecimientos geopolíticos. Por tu seguridad, siempre presta atención a las señales de tráfico y a las condiciones actuales de las carreteras. Sigue prácticas de conducción seguras, cumple las normas de tránsito y ten en cuenta que las indicaciones de las rutas a pie y en bicicleta pueden no incluir caminos designados.

I. En la medida en la que trasmitas contenidos mediante el uso de los Servicios y el Software de Apple, declaras que posees todos los derechos sobre dichos contenidos, o que tienes la autorización o el permiso legal correspondientes para trasmitirlos, y que dichos contenidos no infringen ninguno de los términos aplicables a los Servicios y el Software de Apple. Reconoces que los Servicios y el Software de Apple incluyen contenido, información y material de carácter privado que son propiedad de Apple, del propietario del sitio o sus licenciantes, y están protegidos por la legislación aplicable sobre propiedad intelectual y por otras leyes, incluidas a título enunciativo y no limitativo, las leyes sobre derechos de autor. Te comprometes a no usar dicho contenido, información o material de carácter privado, excepto según lo dispuesto en los términos del presente contrato respecto a los Servicios y el Software de Apple, ni de cualquier modo contrario a los términos de esta Licencia o que infrinja cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros o de Apple. Ninguna parte de los Servicios y el Software de Apple podrá reproducirse en forma o modo alguno. Te comprometes a no modificar, ceder en renta, arrendamiento o préstamo, vender, distribuir o crear trabajos derivados de los Servicios y el Software de Apple en modo alguno, y no explotarás los Servicios ni el Software de Apple de ningún modo no autorizado (por ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, utilizar los Servicios y el Software de Apple para transmitir virus informáticos, gusanos, troyanos u otro software malicioso, o bien sobrepasar o sobrecargar la capacidad de la red). Además, aceptas no usar los Servicios y el Software de Apple en forma alguna que pueda enviar spam, defraudar, hostigar, abusar, acechar, amenazar, difamar, cometer (o intentar cometer) una estafa (incluido el envío de una comunicación que intente engañar a alguien de una manera que pueda causar pérdida o daño) o bien infringir o vulnerar de cualquier modo los derechos de cualquier otra parte, y aceptas que Apple no será responsable de ninguna manera de dicha utilización por tu parte ni del hostigamiento, el abuso, el acecho, la amenaza o la difamación, así como tampoco de las transmisiones o los mensajes ofensivos, indebidos o ilegales que puedas recibir como resultado del uso de los Servicios y el Software de Apple.

J. Es posible que determinados Servicios, Software de Apple y Materiales de Terceros no estén disponibles en todos los idiomas ni en todos los países o las regiones. Apple no garantiza que dichos Software de Apple, Servicios y Materiales de Terceros sean adecuados o estén disponibles para su uso en ninguna ubicación en particular. En la medida en la que decidas usar o acceder a estos Servicios, Software de Apple o Materiales de Terceros, lo harás por tu propia iniciativa y asumirás la responsabilidad del cumplimiento de todas las leyes aplicables, incluidas, entre otras, las leyes locales aplicables y las leyes sobre privacidad y recopilación de datos. Apple y sus licenciantes se reservan el derecho a modificar, suspender, retirar o desactivar el acceso a cualquiera de los Servicios y el Software de Apple en cualquier momento y sin previo aviso. En ningún caso Apple será responsable de la eliminación o de la desactivación del acceso a dichos Servicios y Software de Apple. Apple puede también imponer límites en el uso o acceso a determinados Servicios y Software de Apple, en cualquier caso y sin mediar aviso ni responsabilidad.

7. Rescisión. Esta Licencia tendrá vigencia hasta que expire. Los derechos que te confiere esta Licencia expirarán o perderán su vigencia de forma automática sin el previo aviso de Apple si no cumples cualquiera de los términos de la

presente Licencia. Cuando esta Licencia expire, deberás dejar de usar el Software de Apple y destruir todas las copias, totales o parciales, de este Software. Las secciones 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la presente Licencia seguirán vigentes tras la expiración de la Licencia.

8. Exclusión de garantías.
A. Si eres un consumidor particular (una persona que usa el Software de Apple fuera de su oficio, negocio o profesión), es posible que tengas derechos legales en tu país de residencia que prohíban la aplicación de las siguientes limitaciones, en cuyo caso no se te aplicarán. Para obtener más información sobre los derechos, debes comunicarte con una organización local de asesoramiento al consumidor y consultar el Suplemento jurisdiccional.

B. RECONOCES Y ACEPTAS DE FORMA EXPRESA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EL USO DEL SOFTWARE DE APPLE Y DE LOS SERVICIOS QUE SE EJECUTAN O A LOS QUE SE OBTIENE ACCESO A TRAVÉS DEL SOFTWARE DE APPLE SE REALIZA BAJO TU RESPONSABILIDAD, Y QUE ASUMES POR COMPLETO EL RIESGO RELATIVO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA EXACTITUD Y EL ESFUERZO.

C. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE SE SUMINISTRAN “TAL Y COMO SE PRESENTAN” Y “SEGÚN SU DISPONIBILIDAD”, CON TODOS SUS POSIBLES DEFECTOS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y APPLE Y LOS LICENCIANTES DE APPLE (DENOMINADOS DE FORMA CONJUNTA “APPLE” A LOS EFECTOS DE LAS SECCIONES 8 Y 9) EXCLUYEN TODAS LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EXACTITUD, DISFRUTE Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, TODAS EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE.

D. APPLE NO GARANTIZA, SIN PERJUICIO DEL USO Y DISFRUTE QUE HAGAS DE LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE, QUE LAS FUNCIONES INCLUIDAS EN EL SOFTWARE DE APPLE Y EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESTE SOFTWARE SATISFAGAN TUS NECESIDADES, QUE LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE FUNCIONEN ININTERRUMPIDAMENTE O SIN ERRORES, QUE TODOS LOS SERVICIOS SIGAN ESTANDO DISPONIBLES, QUE LOS DEFECTOS EN LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE SEAN CORREGIDOS, QUE LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE SEAN COMPATIBLES O FUNCIONEN CON CUALQUIER SOFTWARE, APP O SERVICIO DE TERCEROS. LA INSTALACIÓN DE ESTE SOFTWARE DE APPLE PUEDE AFECTAR LA DISPONIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE, LAS APPS O LOS SERVICIOS DE TERCEROS, ASÍ COMO A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE APPLE.

E. RECONOCES ADEMÁS QUE LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE NO ESTÁN DESTINADOS NI SON ADECUADOS PARA USARSE EN SITUACIONES O ENTORNOS DONDE FALLOS, RETRASOS, ERRORES O IMPRECISIONES EN EL CONTENIDO, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE PUDIERAN CONLLEVAR LA MUERTE, LESIONES O DAÑOS FÍSICOS O AMBIENTALES GRAVES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, ACTIVIDADES DE PLANTAS NUCLEARES, NAVEGACIÓN AÉREA, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MÁQUINAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO, INSTALACIONES HOSPITALARIAS O EQUIPOS ARMAMENTÍSTICOS.

F. NINGUNA INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO ESCRITO O VERBAL QUE PROPORCIONE APPLE O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE APPLE CONSTITUIRÁN UNA GARANTÍA. EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE RESULTEN DEFECTUOSOS, ASUMIRÁS EL COSTO TOTAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES O LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS. LA NORMATIVA VIGENTE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITE LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LAS LIMITACIONES A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR LEGALMENTE PREVISTOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN Y LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN TU CASO.

9. Limitación de responsabilidades. SALVO QUE SE DISPONGA DE OTRO MODO EN ESTA LICENCIA, APPLE, SUS FILIALES, AGENTES O DIRECTORES NO SERÁN RESPONSABLE EN NINGÚN CASO, DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES APLICABLES, DE LAS LESIONES NI DE LOS DAÑOS FORTUITOS, ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, POR EL DETERIORO O LA PÉRDIDA DE DATOS, LA INCAPACIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR DATOS O INFORMACIÓN (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, INSTRUCCIONES DE CURSOS, ASIGNACIONES Y MATERIALES), POR LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, O BIEN POR CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES, QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO O EL MAL USO DE LOS SERVICIOS O DEL SOFTWARE DE

APPLE, ASÍ COMO DE CUALQUIER SOFTWARE, APP O SERVICIO DE TERCEROS QUE SE USEN JUNTO CON LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE, COMO QUIERA QUE HAYA SIDO CAUSADO E INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, U OTROS) E INCLUSO SI SE INFORMÓ A APPLE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES O POR DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES, POR LO CUAL ES POSIBLE QUE ESTA LIMITACIÓN NO SE APLIQUE EN TU CASO. En ningún caso, la responsabilidad total de Apple ante ti por todos los daños (excepto los exigidos por la ley aplicable en casos que involucren lesiones) superará la cantidad de doscientos cincuenta dólares estadounidenses ($250.00). Las limitaciones anteriormente mencionadas se aplicarán incluso si la citada reparación no cumple su objetivo esencial.

10. Control de Exportaciones. No podrás usar, ni tampoco exportar o reexportar, el Software de Apple, excepto en la forma permitida por la legislación de Estados Unidos y la jurisdicción o las jurisdicciones donde se obtuvo el Software de Apple. En particular, pero sin limitaciones, el Software de Apple no se podrá exportar ni reexportar a los siguientes lugares o personas: (a) ningún país que esté siendo objeto de embargo por parte de Estados Unidos; ni (b) alguien que figure en la lista de ciudadanos especialmente designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o en la lista de personas o entidades denegadas del Departamento de Comercio de Estados Unidos, o cualquier otra lista de partes restringidas. Tu uso del Software de Apple se considerará un hecho inequívoco de tu manifestación y garantía de no residir en ninguno de dichos países ni de figurar en ninguna de dichas listas. Asimismo, te comprometes a no usar el Software de Apple con ninguna finalidad prohibida por la legislación estadounidense, incluidos, entre otros, el desarrollo, el diseño, la fabricación o la producción de misiles o armas nucleares, químicas o biológicas.

11. Usuarios finales del Gobierno y entidades cubiertas por la ley HIPAA y socios comerciales
A. Usuarios finales del gobierno. El Software de Apple y la documentación relacionada son “Productos Comerciales”, como se define en 48 C.F.R. §2.101 (Código de Reglamentos Federales) y consisten en “Software Informático para Uso Comercial” y “Documentación de Software Informático para Uso Comercial”, tal y como se utilizan en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, según corresponda. De acuerdo con lo establecido en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. desde §227.7202-1 hasta 227.7202-4, según corresponda, el Software Informático para Uso Comercial y la Documentación de Software Informático para Uso Comercial tienen licencia de usuarios finales del Gobierno de Estados Unidos con los siguientes términos: (a) solo como Productos Comerciales y (b) solo con los derechos que se otorgan a todos los otros usuarios finales de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente documento. Los derechos no publicados se reservan de conformidad con las leyes de derechos de autor de Estados Unidos.

B. Entidades y socios comerciales cubiertos por la HIPAA. Si eres una entidad o un socio comercial cubierto por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), no usarás el Software de Apple, los Servicios de Apple ni ningún componente o funcionalidad de estos para crear, recibir, mantener o transmitir ninguna información de salud confidencial e identificable individualmente, incluida la información de salud protegida, ni usarás los Servicios y el Software de Apple de ninguna manera que haga que Apple (o cualquier subsidiaria de Apple) sea socio comercial tuyo o de algún tercero. Los términos utilizados en esta sección tendrán el mismo significado que se define en 45 CFR §160.103.

12. Legislación aplicable y divisibilidad. Esta Licencia se regirá e interpretará según la legislación del estado de California, con la exclusión de sus principios de conflicto de leyes. La presente Licencia no se regirá por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, cuya aplicación se excluye expresamente. En el caso de los consumidores con residencia en el Reino Unido, esta Licencia se regirá por la legislación de su lugar de residencia. Si, por cualquier razón, un tribunal competente declarara no aplicable cualquier disposición de la presente Licencia, o parte de cualquier disposición, el resto de la presente Licencia conservará plena vigencia y efecto.

13. Contrato completo e idioma aplicable. La presente Licencia constituye el contrato completo entre tú y Apple respecto del Software de Apple, y sustituye a todos los contratos anteriores o actuales relativos a dicho objeto. Ninguna enmienda o modificación a la presente Licencia será vinculante, salvo que se exprese mediante un contrato escrito firmado por Apple. Las traducciones de esta Licencia se otorgan con el fin de satisfacer las demandas de los usuarios locales y, en el caso de que surgiera algún conflicto entre la versión en lengua inglesa y cualquiera de las versiones en el resto de idiomas, prevalecerá siempre la primera, en la medida en que no lo prohíba la legislación local de tu jurisdicción.

14. Reconocimientos de terceros.

A. Algunos componentes del Software de Apple podrían usar o incorporar software y material de terceros con derechos de autor. Los créditos y términos de la licencia, así como otras limitaciones de responsabilidad sobre este material, están incluidos en la documentación electrónica del Software de Apple, y el uso de estos materiales está regulado por los términos respectivos de cada licencia. El uso del servicio Google Safe Browsing está sujeto a los Términos de servicio de Google (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) y a la Política de privacidad de Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

B. Ciertas bibliotecas de software y otros programas de software de terceros incluidos en el Software de Apple son software gratuito y con licencia según los términos de la Licencia Pública General (GPL) GNU o de la Licencia Pública General Menor para Bibliotecas (LGPL) GNU, según corresponda. Previa solicitud por escrito a Apple a opensource@apple.com, puedes obtener una copia completa legible en la computadora del código fuente de este software gratuito de acuerdo con los términos de la GPL o la LGPL, según el caso, sin cargo alguno excepto los costos del soporte, el envío y la entrega en la dirección. El software GPL/LGPL se distribuye con el fin de que pueda ser de utilidad para los usuarios, pero no se ofrece NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. El Software de Apple incluye una copia de la GPL y la LGPL.

C. Uso de MPEG-4. Este producto fue concedido bajo licencia de acuerdo con el contrato de licencia MPEG-4 Systems Patent Portfolio License (Licencia de cartera de patentes en sistemas MPEG-4) para la codificación de conformidad con el estándar MPEG-4 Systems, salvo en el caso en que la codificación requiera una licencia adicional y el pago de los derechos correspondientes relacionados con lo siguiente: (i) los datos almacenados o duplicados en un soporte físico por los cuales se realiza un pago título a título, y/o (ii) los datos por los cuales se realiza un pago título a título y que son transmitidos a un usuario final para su almacenamiento y/o uso permanente. Esta licencia adicional puede obtenerse de MPEG LA, LLC. Consulta https://www.mpegla.com para obtener más detalles.

Este producto fue concedido bajo licencia de acuerdo con el contrato de licencia MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (Licencia de cartera de patentes MPEG-4 Visual) para el uso personal con fines no comerciales por parte de un consumidor para (i) la codificación de video de acuerdo con el estándar MPEG-4 Visual (el “Video MPEG-4”) y/o (ii) la decodificación de video MPEG-4 que haya sido codificado por un consumidor que realice una actividad personal con fines no comerciales y/o se haya obtenido de un proveedor de video al cual se le haya concedido una licencia de MPEG LA para suministrar video MPEG-4. No se concederá licencia alguna para ningún otro uso, ni se interpretará de forma tácita ningún otro fin. Para obtener más información, incluida la relacionada con la concesión de licencias y los usos promocionales, internos y comerciales, consulta la página web de MPEG LA LLC. Consulta https://www.mpegla.com.

D. Aviso sobre H.264/AVC. En la medida en la que el Software de Apple contenga una funcionalidad de codificación y/o decodificación AVC, el uso comercial de la tecnología H.264/AVC requerirá la concesión de una licencia adicional y se aplicará la siguiente disposición: POR LA PRESENTE SE CONCEDE A LOS CONSUMIDORES UNA LICENCIA DE USO DE LA FUNCIONALIDAD AVC DE ESTE PRODUCTO, ÚNICAMENTE CON FINES PERSONALES Y NO COMERCIALES, PARA (i) CODIFICAR VIDEO DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO ESTÁNDAR AVC (“VIDEO AVC”), Y/O (ii) DECODIFICAR VIDEO AVC QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR QUE REALICE UNA ACTIVIDAD PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES Y/O VIDEO AVC QUE HAYA SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VIDEO AL QUE SE LE HAYA CONCEDIDO UNA LICENCIA PARA SUMINISTRAR VIDEO AVC. PUEDES OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA CON OTROS USOS Y CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS EN LA PÁGINA WEB DE MPEG LA L.L.C. CONSULTA HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Aviso acerca de AMR. Con respecto a la funcionalidad de codificación y decodificación Adaptive Multi-Rate (“AMR”) de este producto, no se concede licencia para la realización de llamadas de voz con teléfonos celulares o para el uso de cualquier producto de telefonía incorporado en la arquitectura QuickTime para la plataforma Windows. En cuanto a la funcionalidad de codificación y decodificación AMR de este producto, no se concede licencia para su uso en infraestructuras de comunicaciones de telefonía celular como las siguientes: estaciones base, controladores de estaciones base o controladores de redes de radio, centros de conmutación y entradas o salidas de la red pública conmutada.

F. Aviso acerca de la FAA. Los datos acerca de la situación aérea y el estado del sistema del espacio aéreo nacional norteamericano (denominados de forma conjunta “Datos Aéreos”) mostrados a través del Software de Apple son generados por la Administración Federal de Aviación (FAA). Te comprometes a no redistribuir los Datos Aéreos sin el previo consentimiento por escrito de la FAA. Este organismo y Apple excluyen cualquier tipo de garantía, explícita o implícita (incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin concreto), relativa al uso y la

exactitud de los Datos Aéreos. Asimismo, aceptas que no recaerá en la FAA ni en Apple ninguna responsabilidad, ya sea colectiva o individual, en caso de pérdida, daño, reclamación, responsabilidad, gasto o sanción, así como en caso de daños indirectos, especiales, secundarios, fortuitos o emergentes derivados del uso de los Datos Aéreos. El Software de Apple no está patrocinado ni avalado por la FAA. Este organismo no será considerado responsable por los posibles problemas técnicos o del sistema que puedan surgir, por lo que aceptas no dirigirte a la FAA en caso de producirse este tipo de problemas o incidentes relacionados con el funcionamiento del tráfico aéreo.

G. Uso de los perfiles de color de Adobe. Puedes usar el software de perfiles de color de Adobe incluido en el Software de Apple de conformidad con lo dispuesto en la presente Licencia, pero Adobe no tiene ninguna obligación de proporcionar soporte para los perfiles de color, incluidas actualizaciones o futuras versiones de los perfiles u otros elementos. Además de lo dispuesto anteriormente en las Secciones 8 y 9, EN NINGÚN CASO ADOBE SERÁ RESPONSABLE ANTE TI POR DAÑOS, RECLAMACIONES O COSTOS DE NINGÚN TIPO. El software de perfiles de color de Adobe distribuido con el Software de Apple también puede descargarse del sitio web de Adobe en https://www.adobe.com.

H. Contrato de licencia de usuario final de Gracenote®. Esta app o este dispositivo contienen software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California ("Gracenote"). El software de Gracenote (el "Software de Gracenote") le permite a esta app identificar discos y/o archivos y obtener información relacionada con la música, que incluye el nombre, el artista, la pista y el título (los "Datos de Gracenote") de servidores en línea o bases de datos integradas (en conjunto, "Servidores de Gracenote"), así como llevar a cabo otras funciones. Puedes usar los Datos de Gracenote solo con los fines que se establecen para el usuario final de esta app o este dispositivo.

Te comprometes a usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote únicamente con fines personales y no comerciales. Te comprometes a no asignar, copiar, transferir o transmitir el Software de Gracenote ni ninguno de los Datos de Gracenote a un tercero. TE COMPROMETES A NO USAR NI EXPLOTAR DATOS DE GRACENOTE, EL SOFTWARE DE GRACENOTE O LOS SERVIDORES DE GRACENOTE DE NINGUNA FORMA QUE NO SE ESTIPULE EXPLÍCITAMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO.

Aceptas que tu licencia no exclusiva para usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote dejará de tener validez si no respetas estas restricciones. Si tu licencia deja de ser válida, te comprometes a dejar de usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos de los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote, incluidos todos los derechos de propiedad. En ningún caso Gracenote será responsable de efectuar ningún pago dirigido a ti por cualquier información que proporciones. Aceptas que Gracenote, Inc. puede hacer cumplir sus derechos en virtud del presente contrato contra ti directamente en su propio nombre.

El servicio de Gracenote usa un identificador único para rastrear búsquedas con fines estadísticos. El propósito de asignar un identificador numérico aleatorio es permitir que el servicio de Gracenote pueda contar las búsquedas sin tener ninguna información que te identifique. Para obtener más información, visita la página web y consulta la Política de privacidad de Gracenote del servicio de Gracenote.

Se te otorga una licencia del Software de Gracenote y todos los elementos de los Datos de Gracenote "TAL Y COMO SE PRESENTAN". Gracenote no ofrece declaraciones ni garantías, ya sean expresas o implícitas, en relación con la exactitud de los Datos de Gracenote en los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva el derecho de eliminar datos de los Servidores de Gracenote o de cambiar categorías de datos por cualquier motivo que Gracenote considere adecuado. No se garantiza que el Software de Gracenote esté libre de errores o que el funcionamiento del Software de Gracenote o los Servidores de Gracenote será ininterrumpido. Gracenote no tiene la obligación de ofrecerte tipos de datos o categorías nuevos, mejorados o adicionales que Gracenote pueda ofrecer en el futuro; además, Gracenote tiene la libertad de descontinuar sus servicios en cualquier momento. GRACENOTE RECHAZA TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN DE UNA DETERMINADA LEY. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE OBTENDRÁS AL USAR EL SOFTWARE DE GRACENOTE O LOS SERVIDORES DE GRACENOTE. EN NINGÚN CASO GRACENOTE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES NI DE LAS PÉRDIDAS DE GANANCIAS O INGRESOS.

15. Restricciones del servicio de búsqueda Yahoo. Se concede una licencia de uso del servicio de búsqueda Yahoo disponible a través de Safari únicamente en los siguientes países y regiones: Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China continental, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia,

Francia, Granada, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Caimán, Italia, Jamaica, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumania, Santa Lucía, San Vicente, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Venezuela.

16. Entidad de Apple que proporciona ciertos Servicios del Sistema. Algunos servicios del sistema que están disponibles a través del Software de Apple, incluidos FaceTime, Mensajes y Siri ("Servicios del Sistema"), son proporcionados por la entidad de Apple que se identifica a continuación según tu país o región de residencia. Dependiendo del país o la región donde residas, la entidad de Apple que te proporciona los Servicios del Sistema es la siguiente:
Apple Inc., con sede en One Apple Park Way, Cupertino, California, para los usuarios de Estados Unidos, incluido Puerto Rico;
Apple Canada Inc., con sede en 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canadá, para los usuarios de Canadá;
Apple Services LATAM LLC, con sede en 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, para los usuarios de México, América Central o del Sur, o cualquier país o territorio del Caribe (sin incluir Puerto Rico);
Apple Services Pte. Ltd., con sede en 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapur 569086, para usuarios de Bután, Brunéi, Camboya, Fiyi, Laos, Macao, Maldivas, Micronesia, Mongolia, Birmania, Naurú, Nepal, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Corea del Sur, Islas Salomón, Sri Lanka, Tonga y Vanuatu;
iTunes K.K., con sede en Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio, para los usuarios de Japón;
Apple Pty Limited, con sede en Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, para los usuarios de Australia o Nueva Zelanda, incluidos los territorios o las jurisdicciones asociadas; y
Apple Distribution International Ltd., con sede en Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, República de Irlanda, para el resto de los usuarios.

EA2005
11/07/2026

– – – – – – – – – – – –

Suplemento jurisdiccional

Australia

Para los consumidores de Australia, ninguna disposición de esta Licencia afecta, ni pretende afectar, tus derechos legales en virtud de la Ley del Consumidor de Australia (incluidas las garantías del consumidor).

Si usas FaceTime o iMessage en Australia, estos términos adicionales se aplican al uso que hagas de estos servicios. Aceptas no usar FaceTime o iMessage para enviar, generar, distribuir, almacenar, solicitar o acceder a categorías de contenido según se prohíbe en virtud de la Ley de Seguridad en Línea de Australia y los estándares y los requisitos de implementación de seguridad electrónica relacionados. Dichas categorías incluyen, en la medida en que esté prohibido, contenido que contenga material de abuso o explotación sexual infantil, promueva, impulse o facilite actos terroristas, planifique o facilite actividades ilegales, incluya material delictivo o violento, incluya material perjudicial o ilegal relacionado con drogas que describa, represente, exprese o trate de otro modo de abuso o adicción de drogas, o proporcione instrucciones detalladas para el uso indebido o la promoción de estas, sin justificación. Dentro del marco de prevención de estafas, los servicios digitales regulados deben tomar medidas razonables para prevenir, detectar e interrumpir las estafas, y responder a ellas, y cumplir con los requisitos de gobernanza y presentación de informes. Consulta apple.com/au/legal/more-resources para obtener más información sobre cómo evitar estafas. Apple se reserva el derecho de impedirte el uso de FaceTime y iMessage si Apple sospecha de manera razonable una actividad relacionada con estafas o si envías, generas, distribuyes, almacenas o solicitas dicho contenido, o accedes a él, (incluso al suspenderte o darte de baja de FaceTime e iMessage, imponerte restricciones en el uso de estos servicios o eliminar, borrar o limitar el acceso al material de estos servicios, según corresponda). También aceptas que eres responsable de garantizar que todo uso de FaceTime y iMessage a través de tu cuenta o en tu Dispositivo no infrinja los términos de esta Licencia.

Japón

Independientemente de otros términos de esta Licencia, si se aplica la Ley de Contrato del Consumidor de Japón, los

términos que limitan la responsabilidad de Apple por daños derivados del incumplimiento del contrato o agravios de los que Apple sea responsable no se aplicarán en caso de que dichos daños se deban a una conducta inadecuada o negligencia grave intencional por parte de Apple.

Corea

Términos de uso de Apple para el Servicio de información de ubicación y el Servicio basado en la ubicación correspondientes a Corea

Los términos de uso aplicables a los servicios de ubicación proporcionados por Apple para los productos y servicios de Apple se establecen a continuación. Los siguientes términos de uso se aplican junto con los Contratos de licencia de software de Apple vigentes, el consentimiento para la recopilación de información sobre ubicación incluida en el formulario de solicitud del operador de telefonía celular y los Términos y condiciones pertinentes para iPhone y otros.

1. Tarifas por servicio. Apple proporciona sus servicios de ubicación a los usuarios de los productos fabricados y vendidos por Apple sin costo adicional.

2. Detalles del servicio. Con el consentimiento del usuario, se brindan servicios de ubicación para que las apps y los sitios web de Apple y de terceros recopilen y usen información basada en la ubicación actual de un dispositivo o artículo, como (i) una app de mapas que permita a los usuarios encontrar su posición actual en el mapa; (ii) una app de cámara que permita a los usuarios incluir la ubicación para tomar fotos o grabar videos; (iii) una app de brújula; (iv) una app que permita a los usuarios compartir la ubicación de su dispositivo o encontrar un dispositivo o artículo perdido; y (v) una app relacionada con la tecnología de ubicación desarrollada por Apple o desarrolladores externos. Ten en cuenta que, si un usuario desea usar cualquier app o servicio externo que brinde información de ubicación sobre los productos de Apple, el usuario debe conocer el contrato de licencia del desarrollador o proveedor de servicios en cuestión y la política de privacidad de la información de ubicación utilizada en dicha app o servicio y cumplirlos.

3. Información de ubicación. Los productos Apple con funcionalidades de ubicación, como el iPhone, enviarán de forma periódica ubicaciones geográficas de puntos de conexión Wi-Fi y torres de telefonía celular cercanos (cuando sean compatibles con un dispositivo) de forma anónima y encriptada a Apple para que se usen con el fin de mejorar la precisión y el rendimiento de la tecnología de ubicación de Apple. Esta información solo se transmite cuando el usuario está conectado a una red Wi-Fi o celular. Además de las ubicaciones geográficas anónimas, la información de ubicación personal se comparte con servicios como Encontrar cuando los usuarios eligen compartir ubicación, marcar un dispositivo o artículo como perdido o activar Enviar última ubicación, y se almacena como encriptada en los servidores de Apple durante 24 horas como máximo.

4. Propósito del periodo de recopilación y conservación de información de ubicación

Apple conserva la información de ubicación a fin de brindar los servicios de ubicación al usuario. Apple elimina la información de ubicación cuando se logra el propósito de recopilación y uso de dicha información de ubicación y no es necesario conservar dichos datos.

5. Derechos de los usuarios y tutores legales, y métodos para ejercerlos

Los usuarios pueden controlar los servicios de ubicación de Apple en sus dispositivos en cualquier momento desde Configuración > Privacidad y seguridad > Localización. Se puede obtener información adicional sobre los derechos de los usuarios para controlar los servicios de ubicación en Localización y privacidad de Apple en https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

La información sobre los derechos de los usuarios y tutores legales en relación con la información personal está disponible en el Apéndice para Corea de la Política de privacidad de Apple en https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Detalles relacionados con la notificación a los usuarios de las disposiciones de información de ubicación a sus terceros designados

El dispositivo del usuario no proporciona información de ubicación a terceros sin su consentimiento. Se notificará al usuario si se proporciona información de ubicación a terceros designados para los que haya dado su consentimiento.

7. Motivos y periodo de conservación de los registros de datos de ubicación

Apple y los dispositivos Apple conservan registros que verifican la recopilación, el uso y el suministro de información de ubicación durante al menos 6 meses.

8. Cumplimiento de la ley. Apple asumirá las responsabilidades en relación con la prestación del servicio de ubicación conforme a las leyes y regulaciones pertinentes.

9. Información de contacto. Si tienes alguna pregunta o problema con respecto al servicio de ubicación, comunícate con Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seúl
39F, ASEM Tower (06164)
Tel.: +82 2 6712 6700

Reino Unido

Si usas los Servicios y el Software de Apple en el Reino Unido, estos términos adicionales se aplican a tu uso.

1. Contenido ilegal
Apple desarrolló varios sistemas y procesos diseñados para proteger a los usuarios del contenido ilegal que puede aplicarse a los Servicios y el Software de Apple según lo considere adecuado de acuerdo con la naturaleza de la funcionalidad de los Servicios y el Software de Apple, y los riesgos relacionados para los usuarios. Estos sistemas y procesos pueden incluir, por ejemplo, el bloqueo de funcionalidades, la moderación humana o la capacidad de los usuarios de desactivar ciertas funcionalidades. En algunos casos, se puede usar tecnología proactiva para proteger a los usuarios del contenido ilegal, como la tecnología de detección de imágenes.

Algunas de estas protecciones, como las herramientas de informes disponibles, están diseñadas para minimizar el tiempo durante el cual podría estar presente contenido ilegal grave en los Servicios y el Software de Apple. Con este fin, el contenido ilegal grave incluye contenido terrorista, contenido de explotación y abuso sexual infantil, y otro contenido perjudicial. Apple utiliza sistemas y procesos proporcionados diseñados para eliminar rápidamente contenido al recibir alertas o al detectar contenido en los Servicios y el Software de Apple que Apple considera ilegal.

Si encontraste contenido que consideras ilegal mientras usas los Servicios y el Software de Apple, puedes denunciarlo siguiendo los procesos establecidos en https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. Después de enviar un informe, Apple lo revisará en relación con las obligaciones legales de Apple y esta Licencia. Después de la revisión, Apple puede eliminar el contenido y también tomar otras medidas que considere apropiadas o necesarias.

2. Informes y disputas sobre contenido ilegal
Si generaste, subiste o compartiste contenido en los Servicios y el Software de Apple, puedes enviar un informe siguiendo los procesos establecidos en https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html en las siguientes circunstancias: (a) si tu contenido se eliminó de los Servicios o el Software de Apple, o si te dieron una advertencia o te suspendieron, prohibieron o restringieron el acceso o el uso de los Servicios o el Software de Apple, sobre la base de que tu contenido es contenido ilegal; o (b) si alguna tecnología utilizada por Apple generó que tu contenido se elimine o se restrinja el acceso a este de un modo que, en tu opinión, no está contemplado en esta Licencia o la incumple.

También puedes enviar un informe si crees que Apple no cumple con sus obligaciones legales en relación con el contenido ilegal, la denuncia de contenido, el derecho de los usuarios a la libertad de expresión dentro de la ley o la privacidad de los usuarios.

Después de enviar un informe, Apple lo revisará en relación con las obligaciones legales de Apple y esta Licencia. Después de la revisión, Apple decidirá si debe actuar en función de tu informe. Apple también puede tomar otras medidas que considere adecuadas e informarte sobre el resultado de tu informe.

Si se suspenden o rescinden los Servicios o el Software de Apple, o el contenido que generas, subes o compartes se elimina de los Servicios o el Software de Apple, o el acceso a ellos está restringido, en caso de incumplimiento de esta Licencia, tienes derecho a iniciar acciones por incumplimiento del contrato.

Términos y condiciones de Apple Pay y Wallet

Los Términos y condiciones de Apple Pay y Wallet rigen el uso que haces de la funcionalidad de Apple Pay y Apple Wallet, y están disponibles en https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. Si usas Apple Pay o Wallet, aceptas estar sujeto a estos términos.

NOTIFICACIONES DE APPLE Y LAS RESPECTIVAS FILIALES DE APPLE

Si Apple o una filial de Apple necesitan comunicarse contigo en relación con los Servicios, das tu consentimiento para recibir las notificaciones por correo electrónico. Aceptas que cualquiera de las notificaciones que te enviemos electrónicamente satisfarán cualquier requisito legal de comunicación.